

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 거래계좌 개설 절차 및 관리 부적정
2. 소관부점 : 자금회계실, 경영지원실, 해양투자금융처
3. 내 용 :

가. 업무개요

자금회계실은 「업무분장세칙」 제11조 제1호 및 제5호에 따라 경리 및 회계 관련 업무를 수행하고 있다.

경영지원실은 같은 세칙 제10조 제1항 제8호에 따라 기록물 관리에 관한 업무를 수행하고 있으며 「기록물관리세칙」 제17조 제9항에 따라 각 부점이 인감증명서 발급을 요청하면 배부하는 업무를 수행하고 있다.

기업지원총괄처는 같은 세칙 제20조 제1항 제8호에 따라 기업 정상화 지원 관련 펀드 등 출·투자 및 관리(NPL펀드 포함) 업무를 수행하고 있다.

해양투자금융처는 같은 세칙 제23조 제6호에 따라 재무구조 개선을 도모하는 회사(해운사)의 신조지원을 위한 선박펀드에 대한 출·투자 및 관리업무를 수행하고 있다.

한편, 기업지원총괄처 및 해양투자금융처 소관 업무 중 [그림]과 같이 투자신탁 형태의 펀드에 투자하는 경우에는 판매회사에 공사 명의의 거래계좌(이하 “증권계좌” 라 한다)를 개설하여야 하고

이 계좌를 통하여 자금 집행 및 수익금 배당이 이루어지고 있으며
수익금 배당의 경우 공사 업무별 계좌로 입금되어 회수액으로 처리
되고 있다.

[그림] 투자신탁형 펀드 투자 구조

“기재 생략”

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「자금출납 및 수급관리요강」 제3조 제5호에 따르면 “거래계좌” 라
함은 자금의 입금업무를 수행하기 위하여 금융기관 등에 개설한 계좌를
말하며

같은 요강 제5조 제1항에 따르면 거래계좌의 개설·해지 등 계좌의
관리책임자는 자금회계실장(이하 “주무부장” 이라 한다)으로 하도록 되어
있다.

또한, 같은 요강 제9조에 따르면 일일 자금운용을 위하여 업무별
모계좌 및 거래계좌에 입금된 자금(채납압류재산 공매보증금 등 매각대금을
제외한다)은 CMS 등을 이용한 온라인처리를 통해 자금집금계좌로 이체
하도록 되어 있으며

같은 요강 제22조에 따르면 외화자금은 주무부장이 총괄관리하며 이 요강에 따라 입·출금업무를 수행하도록 되어 있다.

한편, 2022년 4월 “우리은행 600억 원대 횡령 사건”의 경우 기업 인수합병 관련 계약금이 보관된 에스크로 계좌¹⁾를 관리하던 직원이 직인 도용 및 공·사문서를 위조하여 출금 결재를 받아내는 방법으로 600억 원이 넘는 자금을 횡령하였는데

6년 동안 이루어진 횡령에 대해 내부통제가 작동되지 않은 이유는 계좌 개설 후 관리 소홀, 횡령 후 계좌 해지 등으로 내부에서 계좌 존재를 인식하지 못한 점이었으며

횡령 사실을 알게 된 시점도 계약금을 반환하기 위해 계좌를 확인하는 과정 중 있었던 점을 비추어 볼 때 계좌 개설·해지 및 관리의 중요성에 대해 시사하는 바가 크다.

따라서, 금전사고를 방지하고 거래계좌가 철저히 관리될 수 있도록 거래계좌의 개설·해지 및 이체 등의 관리 업무는 반드시 자금회계실에서 수행되어야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 현재 사용 중인 기업지원본부 소관 증권계좌에 대하여 개설 및 관리 실태를 점검한 결과

기업지원총괄처 소관 ‘◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇’의 경우 2020. 9. 22. 경영지원실에 증권계좌 개설 필요서류인 인감증명서

1) 일정기간 입금은 자유로우나 출금이 제한되는 위탁관리계좌

발급을 신청하고, 2020. 9. 24. 임시조직인 전략사업단 단장 전결로 증권계좌 개설 승인을 받아 직접 계좌를 개설하는 등

[표 1]과 같이 총 3개의 증권계좌를 직접 개설하고 통장 실물 1개는 자금회계실에 보관 의뢰하고, 2개는 직접 보관하고 있는 사실이 확인되었다.

[표 1] 기업지원총괄처 소관 신탁형 펀드 증권계좌 개설 내역

순번	투자대상(펀드명)	계좌 개설일	판매회사	통장 보관부점	개설방식
----	-----------	--------	------	---------	------

“기재 생략”

순번	투자대상(펀드명)	계좌 개설일	판매회사	통장 보관부점	개설방식
----	-----------	--------	------	---------	------

해양투자금융처 소관 ‘△△△△△△△△△△△△△△△△△△’의 경우 2022. 4. 21. 부서장 전결로 증권계좌 개설 승인을 받고, 같은 날 경영지원실에 계좌 개설 필요서류인 인감증명서를 발급 받아 직접 계좌를 개설하는 등

[표 2]와 같이 총 5개의 증권계좌를 직접 개설하고 통장 실물은 자금회계실에 보관 의뢰한 사실이 확인되었다.

[표 2] 해양투자금융처 소관 신탁형 펀드 증권계좌 직접 개설 내역

순번	투자대상(펀드명)	계좌 개설일	판매회사	통장 보관부점	개설 방식	이체 방식
----	-----------	--------	------	---------	-------	-------

“기재 생략”

또한, 경영지원실은 계좌 개설 시 필요한 인감증명서를 자금회계실이 아닌 다른 부점에서 요청하였는데도 관련 요강을 인지하지 못해 인감증명서(8개)를 발급해 준 사실이 확인되었고

자금회계실은 위 2개 부점에서 증권계좌 개설 후 통장 실물 중 일부(기업지원총괄처 1, 해양투자금융처 5)를 자금회계실에 보관의뢰 하여 사업부점에서 증권계좌를 개설한 사실을 알았는데도 재발 방지 등 별도의 조치를 하지 않은 것으로 확인되었다.

한편, 수익금 배당은 증권계좌로 입금되는데 예금주가 입·출금할 수 있는 은행 계좌 등과는 달리 증권계좌는 투자자(예금주)의 출금 지시에 따라 판매회사가 자금을 이체하는 구조이다.

이와 관련하여 기업지원총괄처 소관 전체 증권계좌의 경우 운용사가 수익금 배당 사전 안내 후 판매회사 계좌에 수익금이 입금되면 개설시 지정된 공사 계좌로 공사의 출금 지시 없이 자동 이체되는 형태였고

해양투자금융처 소관 증권계좌의 경우 위 기업지원총괄처 소관 증권계좌와 같이 2개의 증권계좌는 수익금이 입금(외화)되면 개설시 지정된 공사 계좌로 공사의 출금 지시 없이 자동 이체되는 형태였으나

3개의 증권계좌는 판매회사에 계좌 개설시 지정된 공사 계좌가 있어도 자금회계실이 아닌 판매회사가 우선으로 기 지정된 해양투자금융처 소속 직원에게 금액 확인 및 비밀번호 입력 등 공사의 출금 지시를 거친 후 공사 집금계좌(외화계좌)로 이체되는 형태로 확인되었다.

이에 따라 증권계좌에서 공사 계좌로 출금시 별도 출금 지시가 필요한 해양투자금융처 소관 증권계좌 3개에 대해서는 관련 요강에 따라 출금 지시 권한을 자금회계실 소속 직원으로 변경해야 하고

금전사고 사전 예방을 위해 사업부점에서 출금 지시가 이루어지지 않도록 자금회계실은 각 펀드별 증권계좌 개설시 출금 지시 형태²⁾를 파악하여 관리할 필요가 있었다.

[소관부점 의견] 해양투자금융처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 거래계좌 개설 시 자금회계실에 요청하겠다고 하였다.

경영지원실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 관련 요강에 따라 거래계좌 관련 서류 발급 요청 부점은 자금회계실로 한정하여 업무 처리하겠다고 하였다.

자금회계실은 ‘증권계좌’는 「전자증권법」에 따라 유가증권의 전자등록을 위해 개설한 계좌로 ‘전자적 실물관리’를 위한 것이며 이에 따라 「자금출납 및 수급관리요강」 제3조 제5호에서 정의하는 거래계좌에 해당되지 않으므로 증권계좌의 개설 및 해지 등은 자금회계실 소관이 아니며

금융결제원 규약에 따라 법인 증권계좌는 사전에 지정된 법인 명의 은행계좌로만 이체 가능하므로 횡령의 우려가 없다고 의견을 제시하였으나,

앞서 기술한 바와 같이 증권계좌는 공사 명의로 개설되며 투자자금의 입금과 수익금의 출금 등이 이루어지므로 관련 요강에서 정의하는 거래계좌로 보기에 무리가 없으며

관련 요강에서 정의한 거래계좌로 보기가 불분명 하더라도 ‘우리은행 횡령 사건’에서 시사하는 바와 같이 사업부점에서 증권계좌를

2) 판매회사의 업무방침에 따라 출금지시 형태가 자동이체 또는 권리자의 별도 출금지시 후 이체 등으로 나뉨

전적으로 담당하기 보다는 공사의 자금 및 회계를 총괄하는 자금회계실에서 개설과 해지 등을 통제하고 지속적인 모니터링이 이루어져야 함이 타당하다.

4. 조치할 사항

해양투자금융처장은 업무 수행 중 거래계좌 개설이 필요할 경우 반드시 관리부점인 자금회계실에 요청하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

* 기업지원총괄부 소관 증권계좌 중 직접 개설한 3개의 증권계좌는 기업지원2부, 채권인수처, 기획조정실(전략사업단)에서 각각 1개씩 직접 개설하였고, 현재 관련 업무를 수행하지 않아 조치할 사항에서 제외

경영지원실장은 자금회계실 외 다른 부점에 거래계좌 개설 용도로 인감증명서가 발급되지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

자금회계실장은 사업부점이 거래계좌를 개설하지 않도록 관리를 철저히 하고, 해양투자금융처 소관 증권계좌 출금 지시 권한을 즉시 이관하고, 증권계좌의 출금 지시 형태를 파악하여 집중관리 하시기 바랍니다.(통보)